



Demande de souscription – Fonds mutuels CIBC

Cette formule contient :

Compte non enregistré

Compte enregistré

- RER individuel
- RER de conjoint
- RER immobilisé/CRI

Compte Fonds de revenu de retraite (FRR)



N° de compte de fonds mutuel	Date
	J J M M A A A A

Formule de demande

Fonds mutuels CIBC

1. Renseignements sur le compte/régime (pour les régimes enregistrés, le terme « Conjoint » est défini dans la déclaration de fiducie) ☐ Nouveau compte ☐ Existant

Non enregistré ☐ Individuel ☐ Conjoint ☐ Fiducie/Succession ☐ Société ☐ Association ☐ Autre _____
RER ☐ Individuel ☐ De conjoint ☐ RER immobilisé/CRI (joindre la Convention de modification relative au Compte de retraite immobilisé et inscrire la province ou le territoire d'application) : _____
FRR ☐ Individuel ☐ De conjoint

2. Renseignements sur le client/rentier (TOUS LES COMPTES)

Nom de la société (le cas échéant, pour les comptes non enregistrés seulement)				Numéro d'entreprise (le cas échéant)					
Nom de la personne-ressource		☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle	Nom		Prénom(s)				
Adresse									
Ville		Province		Pays		Code postal		Date de naissance	
				Canada				J J M M A A A A	
Numéro d'assurance sociale		N° de téléphone au domicile		N° de téléphone au travail/poste		Langue de correspondance			
		()		()		☐ Français ☐ Anglais			

3. Renseignements sur le codemandeur (COMPTES NON ENREGISTRÉS SEULEMENT : s'il y a plus d'un codemandeur, remplir la Section 3 en utilisant une nouvelle formule 9562F)

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle		Nom		Prénom(s)					
Adresse									
Ville		Province		Pays		Code postal		Date de naissance	
				Canada				J J M M A A A A	
Numéro d'assurance sociale		N° de téléphone au domicile		N° de téléphone au travail/poste		Langue de correspondance			
		()		()		☐ Français ☐ Anglais			

4. Renseignements sur le compte en fiducie non authentique (COMPTES NON ENREGISTRÉS SEULEMENT)

Remplir cette section pour les comptes en fiducie non authentique seulement : c.-à-d. portefeuille pour jeunes.

Nom		Date de naissance	
		J J M M A A A A	
Prénom(s)		Numéro d'assurance sociale	

5. Renseignements sur le conjoint (RER/FRR DE CONJOINT SEULEMENT)

☐ Cocher s'il s'agit d'un transfert entrant et remplir la Section 7 : Instructions de placement

Remplir cette section si les cotisations à ce RER sont versées par votre conjoint ou si les fonds sont transférés d'un autre RER/FRR de conjoint. Tous les reçus aux fins de l'impôt pour les cotisations au RER seront émis au nom du conjoint.

Nom de famille du conjoint du rentier		Date de naissance	
		J J M M A A A A	
Prénom(s)		Numéro d'assurance sociale	

6. Nomination du courtier

Nom du courtier		Numéro du courtier			
Nom du représentant		Numéro du représentant			
Adresse					
Ville		Province		Code postal	
Numéro de compte du courtier		N° de téléphone au travail/poste		N° de télécopieur au travail	
		()		()	

Je demande/Nous demandons à la Banque CIBC de donner suite aux instructions reçues du courtier et je reconnais/nous reconnaissons que la Banque CIBC n'assume aucune obligation ni responsabilité à l'égard du contrôle, de la supervision ou de la gestion des activités du courtier.

Je conviens/Nous convenons que la Banque CIBC n'assume aucune obligation ni responsabilité à l'égard de la gestion des actifs détenus dans le compte/régime ou des décisions de placement, sauf pour l'exécution des instructions de placement reçues du courtier. J'autorise/Nous autorisons la Banque CIBC à fournir au courtier les renseignements et documents qu'il demande raisonnablement à l'égard du compte/régime.

X

X

Signature du client/rentier

Date

Signature autorisée/Nomination acceptée par le courtier

Date

Échange de renseignements sur mon compte/régime avec mon courtier

J'accepte/Nous acceptons que la Banque CIBC, en qualité de gestionnaire des fonds et de mandataire du fiduciaire, échange des renseignements sur mon compte/régime avec mon courtier. J'accepte/Nous acceptons également que mon courtier échange des renseignements sur mon compte/régime avec la Banque CIBC. Je peux/Nous pouvons révoquer ce consentement en expédiant un avis écrit à la Banque CIBC au 161 Bay Street, 4th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2S8. Si je révoque/nous révoquons ce consentement, mon compte/régime ne pourra pas être géré et les Fonds mutuels CIBC ne pourront pas m'être offerts.

Signature du client/rentier X _____ Date _____

7. Instructions de placement (TOUS LES COMPTES)

Pour le RER de conjoint, les fonds doivent provenir du compte bancaire du conjoint cotisant. Le conjoint cotisant doit signer ici pour autoriser que les cotisations soient tirées de son compte bancaire, conformément aux instructions suivantes :

\$ CA ☐ A. Paiement forfaitaire/cotisation ☐ Chèque

☐ B. Plan de placements périodiques	N° de l'institution	N° de transit	N° de compte	Montant
				\$

\$ US ☐ C. Paiement forfaitaire/cotisation ☐ Chèque

☐ D. Plan de placements périodiques	N° de l'institution	N° de transit	N° de compte	Montant
				\$

Les Fonds mutuels CIBC achetés en dollars US ne peuvent être détenus dans des comptes enregistrés, sauf le Fonds marché monétaire en dollars US CIBC.
Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.

X
Signature du conjoint cotisant
S'il faut plus d'une signature pour tirer un chèque sur le compte* :

X
Signature du cotitulaire du compte
S'il faut plus d'une signature pour tirer un chèque sur le compte* :

X
Signature du cotitulaire du compte

Une copie pour : Banque CIBC, Distributeur et Client

7. Instructions de placement (TOUS LES COMPTES) (suite)

Pour les plans de placements périodiques, veuillez joindre une formule de chèque codé portant la mention « ANNULÉ ».

À l'attention de l'institution financière mentionnée ci-dessus : vous êtes autorisée par les présentes à débiter mon/notre compte de la manière indiquée précédemment.

Lorsque votre demande porte sur des achats préautorisés (« débit préautorisé » ou « DPA »), vous autorisez par les présentes la Banque CIBC à effectuer des retraits de votre compte à la succursale mentionnée ci-dessus, et vous lui demandez de le faire, peu importe si ce compte est toujours ouvert à la succursale désignée ou s'il a été transféré à une autre succursale de l'institution financière. Vous renoncez par les présentes à toutes les exigences de préavis prévues en vertu des règles de l'Association canadienne des paiements aux fins de recevoir un préavis écrit avant chaque débit préautorisé tel qu'établi dans ces règles.

Vous avez le droit de contester un retrait (ou un « débit ») fait par la Banque CIBC de votre compte de dépôt si ce retrait n'était pas conforme à vos instructions ou s'il a été effectué après que vous avez annulé la présente autorisation ou que la Banque CIBC a annulé les retraits. Si le retrait en question a été effectué depuis moins de 90 jours, vous pouvez remplir une formule de déclaration auprès de l'institution financière qui détient votre compte de dépôt. Après 90 jours, vous devez communiquer avec la Banque CIBC.

Vous avez certains droits de recours si un débit n'est pas conforme à la présente convention. Par exemple, vous avez le droit de recevoir le remboursement de tout débit qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas compatible avec le présent accord de DPA. Pour obtenir plus d'information sur vos droits de recours, vous pouvez communiquer avec votre institution financière ou consulter le site www.cdnpay.ca.

Le fait de remettre la présente formule de demande à la Banque CIBC constitue la remise de ce document par vous, le client/rentier du régime/compte, à votre institution financière. Vous comprenez que votre institution financière n'est pas tenue de s'assurer que les retraits qu'effectue la Banque CIBC sont conformes à vos instructions. Vous déclarez que toutes les personnes dont la signature est nécessaire pour le compte ont dûment apposé leur signature ci-dessous. Les instructions de retrait que vous avez fournies prendront effet, au plus tôt, 10 jours après que la Banque CIBC les aura reçues.

Vous reconnaissez être entièrement responsable des frais engagés si des retraits ne peuvent être effectués pour cause de provision insuffisante dans votre compte ou pour toute autre raison pour laquelle votre responsabilité pourrait être engagée. Vous convenez qu'aucune cotisation à votre régime/compte ne sera effectuée pendant cette période.

Vous convenez d'informer la Banque CIBC par écrit dans les meilleurs délais des modifications relatives aux renseignements sur votre compte. Vous pouvez annuler en tout temps cette autorisation au moyen d'un préavis écrit.

*Si le cotitulaire de compte est différent du client/rentier, chaque client/rentier convient qu'une cotisation du compte de ce cotitulaire est versée au nom de tous les clients/rentiers et donne son autorisation à cet égard.

Régimes enregistrés

- ☐ E. Transfert d'un RER/FRR
(joindre une copie de la formule T2033 dûment remplie, ou l'équivalent)
- ☐ F. Transfert à la suite de la rupture du mariage ou de la relation
(joindre une copie de la formule T2220 dûment remplie)
- ☐ G. Allocation de retraite
(joindre une copie de la formule TD2 dûment remplie)
- ☐ H. Transfert d'un régime de pension agréé ou d'un régime de participation différée aux bénéfices
(joindre une copie de la formule T2151 dûment remplie et, pour un transfert d'un régime de pension agréé, joindre également la Convention d'immobilisation)
- ☐ I. Transfert d'une rente REER ou d'un montant excédentaire aux termes d'un FERR
(joindre une copie de la formule T2030 dûment remplie)

8. Sélectionnez votre placement

(Nouveaux comptes : non enregistrés et RER)		Plan de placements périodiques						forfaitaire/cotisation
N° du fonds ou du portefeuille	Nom du fonds ou du portefeuille CIBC	Montant	Date de début	1) Date(s) précise(s) du débit au cours du mois (max. 4)	2) Hebdomadaire/aux deux semaines Hebdo- Aux deux madaire semaines	Jour (L à V)	Montant	
		\$	J J M M A A A A	J J J J	O U	☐ ☐ L à V	\$	
			J J M M A A A A	J J J J		☐ ☐ L à V		
			J J M M A A A A	J J J J		☐ ☐ L à V		
			J J M M A A A A	J J J J		☐ ☐ L à V		
			J J M M A A A A	J J J J		☐ ☐ L à V		

9. Mode de paiement (FRR SEULEMENT)

A. Fréquence ☐ Mensuelle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle

B. Je veux que le montant minimum soit calculé en fonction de :
☐ Mon âge
☐ L'âge de mon conjoint dont la date de naissance est le : J J M M A A A A Nom du conjoint : _____

C. Montant de chaque paiement \$ ☐ OU ☐ Montant minimum Si le montant choisi est inférieur au **montant minimum**, le **montant minimum** doit être versé.

D. Les paiements doivent débiter ☒ durant l'année civile suivant l'année de l'établissement du régime. OU ☒ durant l'année de l'établissement du régime, dans le mois de (ne s'applique pas si **Montant minimum** est sélectionné.) M M M

E. Envoyez les paiements à ce compte
N° de l'institution N° de transit N° de compte

10. Désignation de bénéficiaire – optionnelle (COMPTES ENREGISTRÉS SEULEMENT)

(Les résidents du Québec et, pour les FRR seulement, les résidents du Yukon ne peuvent pas désigner de bénéficiaire.)

Avertissement (exigé par la loi pour le Manitoba seulement) : Au Manitoba, votre désignation de bénéficiaire par le biais d'une formule de désignation ne sera pas automatiquement révoquée ou modifiée en cas de mariage ou de divorce éventuel. Si vous voulez modifier cette désignation à la suite d'un divorce ou d'un mariage éventuel, vous devrez remplir une autre désignation de bénéficiaire.

Pour tous les régimes

☐ Vous désignez la personne ou les personnes ou la succession suivante(s) pour recevoir le produit de votre Régime sous forme de MONTANT FORFAITAIRE après votre décès :

Nom du bénéficiaire (1) _____

Lien avec le titulaire du compte/régime

☐ Conjoint ou ☐ Autre (veuillez préciser)

Nom du bénéficiaire (2) _____

Lien avec le titulaire du compte/régime

☐ Conjoint ou ☐ Autre (veuillez préciser)

OU ☐ Succession

Pour les FRR seulement

☐ Vous désignez _____, votre conjoint, comme rentier successeur des versements périodiques prévus en vertu du régime, à votre décès, s'il vous survit.

Pour tous les régimes

Vous révoquez toute désignation précédente de bénéficiaire ou de rentier successeur que vous auriez pu effectuer à l'égard de votre régime. Pour recevoir tout produit du régime après votre décès, toute personne que vous désignez devra vous survivre. Si vous désignez plus d'une personne, le produit sera divisé également uniquement entre les bénéficiaires qui vous survivront. Si un seul bénéficiaire vous survit, il recevra la totalité du produit. Si aucun bénéficiaire ou rentier successeur ne vous survit, le produit du régime sera versé à votre succession. Vous reconnaissez que la Déclaration de fiducie précise que, avant que la Compagnie Trust CIBC verse un montant à quiconque, elle pourra exiger une preuve de votre décès et tout autre document pour établir que vous n'avez pas révoqué ultérieurement cette désignation dans votre testament ou autrement.

Veuillez toutefois prendre note qu'en ce qui concerne les comptes de retraite immobilisés (CRI)/RER immobilisés, votre « conjoint » survivant (au sens de la loi sur les pensions applicable) peut avoir droit en priorité à des prestations de décès de conjoint. Veuillez consulter la Convention de modification relative au compte de retraite immobilisé pour plus de renseignements.

11. Échange de renseignements avec le Groupe de sociétés CIBC

Collecte, utilisation et divulgation des renseignements

La Banque CIBC peut recueillir des renseignements pendant la durée de vos relations avec cette dernière auprès des agences d'évaluation du crédit et d'autres institutions financières et à partir des références que vous lui fournissez. La Banque CIBC peut donner des renseignements à des agences d'évaluation du crédit, à d'autres institutions financières, à des sociétés de fonds communs de placement et à d'autres émetteurs ainsi qu'à des organismes d'application de la loi, de réglementation et d'autoréglementation. (Par « renseignements », on entend des renseignements financiers ou d'ordre financier au sujet d'une personne, notamment des renseignements visant à vérifier son identité ou son admissibilité à des produits et des services, ou des renseignements nécessaires pour que la Banque CIBC puisse se conformer aux exigences réglementaires.) La Banque CIBC peut communiquer des renseignements à votre sujet à des sociétés du Groupe CIBC à des fins juridiques ou réglementaires, pour gérer le risque de crédit et d'autres risques d'affaires, de même que pour s'assurer que les renseignements qu'elle détient, notamment votre adresse courante et votre date de naissance, sont exacts et à jour. Le Groupe CIBC englobe la Banque CIBC et ses filiales offrant actuellement des services de

11. Échange de renseignements avec le Groupe de sociétés CIBC (suite)

dépôts, de prêts, de fonds communs de placement, d'opérations sur titres, de prêts hypothécaires, de fiducie et d'assurance. La Banque CIBC peut utiliser les renseignements pour confirmer votre identité, vous protéger contre toute fraude ou erreur, comprendre vos besoins, déterminer votre admissibilité aux services, vous recommander des produits et des services précis convenant à vos besoins, vous offrir des services réguliers, faciliter la production des reçus d'impôts et d'autres relevés par les sociétés de fonds communs de placement et par d'autres émetteurs et pour respecter les exigences de la loi et des organismes de réglementation et d'autoréglementation. La Banque CIBC peut aussi recueillir, utiliser et divulguer des renseignements là où la loi le permet ou l'exige. Ceci est expliqué dans la brochure de la Banque CIBC intitulée *Protection des renseignements personnels* disponible dans tous les centres bancaires et à l'adresse www.cibc.com/francais, qui décrit de quelle manière le Groupe CIBC recueille, utilise, divulgue et conserve les renseignements vous concernant et concernant les produits et services que vous utilisez.

Vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de votre numéro d'assurance sociale aux fins de l'administration du régime/compte.

12. Autorisation (TOUS LES COMPTES)

Je, soussigné, demande/Nous, soussignés, demandons l'ouverture d'un compte/régime à la Banque CIBC. Je reconnais/Nous reconnaissons qu'indépendamment de l'acceptation de la présente demande, cette souscription et toutes les souscriptions à venir sont assujetties à l'acceptation des Fonds mutuels respectifs. Je confirme/Nous confirmons l'exactitude et l'intégralité des renseignements que j'ai/nous avons fournis dans la présente demande. Si j'ai/nous avons fourni des renseignements sur cette demande au sujet de mon conjoint ou d'une autre personne, je déclare/nous déclarons à la Banque CIBC que mon conjoint ou cette personne a accepté que ces renseignements soient communiqués aux fins de l'administration du compte/régime.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Les Fonds mutuels ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ou par tout autre organisme public d'assurance-dépôts, et ils ne sont pas garantis par la Banque CIBC. Rien ne garantit que les fonds d'épargne pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement vous sera retourné. La valeur des fonds de revenu et de croissance fluctue souvent. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs.

Régimes enregistrés seulement :

Je désire adhérer au régime décrit à la Section 1 (le « régime »). Je conviens d'être lié par la Déclaration de fiducie applicable que j'ai reçue, telle que modifiée ou remplacée à l'occasion. Je demande à ce que la Compagnie Trust CIBC fasse la demande d'enregistrement de mon RER ou FRR – Fonds mutuels CIBC conformément à la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et à toute loi provinciale pertinente relative à l'impôt sur le revenu.

Je serai seul responsable de toute conséquence fiscale résultant de cotisations et de retraits; la Banque CIBC et la Compagnie Trust CIBC n'assument aucune responsabilité à cet égard. Je conviens d'indemniser la Banque CIBC et la Compagnie Trust CIBC de tous les frais qu'elles pourraient engager conformément à la Déclaration de fiducie – RER et FRR.

X _____ Signature du demandeur/rentier _____ Date	X _____ Signature du codemandeur (le cas échéant)	(Régimes enregistrés seulement) _____ Accepté par la Banque CIBC en qualité de mandataire du fiduciaire _____ Signataire autorisé
--	---	--

Déclaration de fiducie – Régime d'épargne-retraite

1. Établissement du Régime

La Compagnie Trust CIBC, une société de fiducie constituée en vertu des lois du Canada (le « Fiduciaire »), convient d'agir en qualité de fiduciaire du Régime d'épargne-retraite – Fonds mutuels CIBC (le « Régime ») conformément aux modalités suivantes :

2. Définitions

Dans la présente Déclaration de fiducie :

Banque CIBC désigne la Banque Canadienne Impériale de Commerce;

Conjoint inclut un « conjoint de fait », tel qu'il est défini dans la Loi, et peut inclure un « conjoint en union civile », tel qu'il est défini dans la Loi du Québec; toutefois, « conjoint » n'inclut pas une personne qui n'est pas reconnue comme un époux ou Conjoint de fait dans les dispositions de la Loi en matière de REER;

Cotisations désigne les cotisations en espèces ou les placements versés au Régime;

Date d'échéance désigne la date fixée conformément à la section 9 ci-après ou précisée dans la Loi;

Déclaration désigne la présente Déclaration de fiducie relative au Régime d'épargne-retraite – Fonds mutuels;

FERR désigne un fonds enregistré de revenu de retraite, selon la définition de la Loi;

Loi désigne la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) telle qu'elle est modifiée de temps à autre;

Lois fiscales désigne la Loi et, si vous résidez au Canada, toute loi fiscale applicable dans votre province ou territoire de résidence indiqué dans votre demande;

Mandataire désigne Placements CIBC inc. et/ou la Banque CIBC;

Nous, notre et **nos** désignent le Fiduciaire et/ou le Mandataire, selon le contexte;

Produit du régime désigne le montant reçu à la vente de tous les placements du Régime à leur valeur marchande (déterminée selon une formule que nous choisirons à notre seul gré), moins les impôts applicables et les frais, coûts et menus frais précisés à la section 17 ci-après;

REER désigne un régime enregistré d'épargne-retraite, selon la définition de la Loi;

Représentant personnel désigne un liquidateur, un administrateur, qu'un testament soit ou non annexé, ou un fiduciaire de la succession;

Revenu de retraite à le sens qui lui est attribué dans la Loi;

Vous, votre et **vos** désignent le rentier, selon la définition donnée au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est appelé le client sur la demande du Régime.

3. Enregistrement

Nous demanderons l'enregistrement du Régime conformément aux Lois fiscales. L'objet du Régime est de vous procurer un Revenu de retraite conformément à la Loi.

4. Votre compte

Nous tiendrons un compte pour toutes les sommes et tous les placements détenus pour vous et vous enverrons un relevé de compte au moins une fois par année. Nous préparerons ces relevés et déposerons les rapports qui peuvent être exigés de temps à autre par la Loi.

5. Cotisations

Vous (ou votre Conjoint, si vous avez déclaré sur la Demande du Régime que toutes les Cotisations seraient versées par votre Conjoint) pouvez verser les Cotisations autorisées par les Lois fiscales. Il vous incombe de vous assurer que toutes les Cotisations sont autorisées par les Lois fiscales et ne donnent pas lieu à l'imposition d'impôts ou de pénalités. Le Fiduciaire détiendra en fiducie tous les biens conservés dans le Régime. Aucune Cotisation ne pourra être versée après la Date d'échéance; de plus, si la Date d'échéance est le 31 décembre de l'année où vous atteignez l'âge de 71 ans (ou tout autre âge qui pourrait être fixé de temps à autre par les Lois fiscales comme étant l'âge auquel le présent Régime doit être fermé), nous pourrions refuser, à notre seul gré, toutes Cotisations versées durant la période de 90 jours précédant la Date d'échéance. Nous pouvons établir un montant minimum de Cotisations ou le modifier en tout temps.

6. Placements

Vous pouvez investir les cotisations en espèces, les gains sur les placements du Régime et le produit net de la vente de placements du Régime dans des parts de Fonds mutuels CIBC (les « Fonds mutuels ») ou dans d'autres options de placement que le Mandataire peut autoriser de temps à autre pour le Régime. Les espèces versées ou transférées dans le Régime seront investies dans le Fonds marché monétaire CIBC en l'absence d'instructions de placement claires et complètes de votre part jusqu'à ce que le Mandataire reçoive vos instructions claires et complètes. À moins d'avis contraire de votre part, le revenu dégagé par un Fonds mutuel sera automatiquement réinvesti sans frais dans des parts additionnelles du même Fonds mutuel. Indépendamment de toute autre disposition de la présente Déclaration, nous pouvons conserver en espèces une partie d'un versement ou d'un transfert entrant en espèces si, à notre seul gré, nous le jugeons opportun pour le paiement des frais précisés à la section 17 ci-après.

Vous pouvez autoriser un mandataire à nous donner des instructions de placement en nous remettant, dans une forme que nous jugeons acceptable, une procuration que vous avez dûment signée. Vous nous dégagez de toute responsabilité à l'égard de toute réclamation ou obligation pour avoir donné suite aux instructions de votre mandataire.

7. Retraits en espèces

Vous pouvez nous demander de vous payer la totalité ou une partie des biens du Régime en espèces. La demande de retrait doit être effectuée par écrit et nous devons l'avoir reçue avant le début des versements du Revenu de retraite. Si vous demandez un retrait partiel seulement, nous vendrons les placements du Régime que vous nous indiquerez précisément de vendre à cet effet. Toutefois, si nous ne recevons pas d'instructions de votre part sur les placements du Régime à vendre ou si nous déterminons (à notre seul gré) que vos instructions ne sont pas claires à cet égard, nous ne traiterons pas votre demande de retrait partiel tant que nous n'aurons pas reçu d'instructions claires de votre part; nous ne serons responsables d'aucune perte résultant de ce délai de traitement, y compris de toute variation de la valeur des placements. Nous retiendrons les impôts sur le revenu ou autres qui doivent être retenus relativement à tout retrait et déduirons aussi du produit les frais, coûts et menus frais mentionnés à la section 17 ci-après qui pourraient être exigibles, et vous verserons le solde.

8. Reçus aux fins d'impôt

Au plus tard le 31 mars de chaque année, nous vous enverrons ou enverrons à votre Conjoint (selon celui des deux qui verse les Cotisations) un reçu aux fins d'impôt pour les Cotisations versées au Régime durant l'année précédente et pour les 60 premiers jours de l'année en cours. Il vous incombe à vous ou à votre Conjoint, selon le cas, d'établir le montant des Cotisations qui pourront faire l'objet d'une déduction sur la déclaration de revenus personnelle du cotisant.

9. Achat d'un Revenu de retraite ou transfert à un FERR

Vous pouvez choisir la Date d'échéance du Régime, si vous le désirez. La Date d'échéance

doit être antérieure au 31 décembre de l'année où vous atteignez l'âge de 71 ans (ou tout autre âge qui pourrait être fixé de temps à autre par les Lois fiscales comme étant l'âge auquel le présent Régime doit être fermé) et doit satisfaire aux autres exigences des Lois fiscales. Si vous désirez choisir la Date d'échéance, vous devez nous faire parvenir, au moins 90 jours avant la Date d'échéance de votre choix, des instructions écrites indiquant la Date d'échéance voulue et nous demander de faire ce qui suit :

- vendre tous les placements du Régime et affecter le Produit du régime à l'achat d'un Revenu de retraite;
- conformément aux Lois fiscales, modifier le Régime pour permettre le transfert du Produit du régime ou (si le FERR l'autorise) des placements du Régime à un FERR et nous donner instruction de transférer ceux-ci à l'émetteur du FERR que vous avez choisi; ou
- la combinaison de a) et de b) que vous précisez dans vos instructions.

Si nous ne recevons pas de telles instructions écrites de votre part au moins 90 jours avant le 31 décembre de l'année où vous atteignez l'âge de 71 ans (ou tout autre âge qui pourrait être fixé par les Lois fiscales), nous établirons alors à votre nom, avant la fin de ladite année et sans vous en aviser, un FERR – Fonds mutuels CIBC et transférerons les placements du Régime, en nature, et tous les autres avoirs du Régime dans ce FERR ou, autrement, si nous en décidons ainsi à notre seul gré, nous vendrons tous les placements du Régime et affecterons le Produit du régime à l'établissement à votre nom d'un FERR de la Banque CIBC ou de l'une des sociétés affiliées de la Banque CIBC, dont nous choisirons le type à notre seul gré. Si nous établissons un FERR ou prenons des dispositions pour l'établissement d'un FERR à votre nom, nous considérerons que :

- vous avez déterminé, en fonction de votre âge, le montant minimum devant vous être versé chaque année aux termes du FERR, conformément à la Loi applicable;
- vous n'avez pas désigné votre Conjoint comme rentier successeur de votre FERR à votre décès;
- vous n'avez pas désigné de bénéficiaire de votre FERR;
- si cela s'applique au FERR établi à votre nom, vous avez autorisé Placements CIBC inc. à rééquilibrer le compte FERR à l'aide de la même révision tactique que celle qui a été utilisée pour vous juste avant la conversion du Régime en FERR.

À cet égard, vous désignez le Fiduciaire comme votre Fondé de pouvoir pour signer tous les documents et effectuer tous les choix nécessaires à la mise en œuvre de ce qui précède. Nous, le fiduciaire ou l'autre émetteur de votre FERR et tout mandataire du fiduciaire du FERR ne serons nullement responsables envers vous de l'établissement et de la tenue de votre FERR. Votre FERR sera administré conformément aux Lois fiscales.

Si la valeur de ce Régime est insuffisante pour satisfaire aux exigences minimales de l'établissement à votre nom d'un FERR – Fonds mutuels CIBC, d'un FERR de la Banque CIBC ou d'un FERR d'une société affiliée de la Banque CIBC, tel qu'il est déterminé par l'émetteur ou le mandataire de ce FERR à son seul gré, sans vous en aviser nous liquiderons votre Régime au plus tard le 31 décembre de l'année civile où vous atteignez l'âge de 71 ans (ou tout autre âge exigé en vertu des Lois fiscales). Par conséquent, nous vendrons tous les placements du Régime et nous ferons parvenir un chèque du montant du Produit du régime.

Si vous nous donnez instruction de vendre les placements du Régime et d'affecter le produit (net de tous les frais, coûts et menus frais mentionnés à la section 17) à l'achat d'un Revenu de retraite, celui-ci devra présenter les caractéristiques suivantes :

- il ne sera pas cessible, ni en totalité, ni en partie;
- il devra pouvoir être converti en totalité ou en partie;
- le montant total des paiements périodiques de l'année suivant le décès du premier rentier au titre du Revenu de retraite ne pourra dépasser le montant total des paiements d'une année antérieure au décès du rentier;
- il devra être racheté s'il devient payable à une personne autre qu'un rentier aux termes du Régime. Aux fins de ce Régime, le terme « rentier » vous désigne ou désigne votre Conjoint qui acquiert le droit de recevoir des prestations du Régime, ou en vertu de celui-ci, après la Date d'échéance, par suite de votre décès;
- il ne pourra prévoir le paiement au rentier sous une forme autre que des versements annuels égaux ou des versements périodiques plus fréquents jusqu'à ce que le Revenu de retraite soit versé en totalité ou racheté partiellement et, lorsque le rachat est partiel, sous forme de versements annuels égaux ou de versements périodiques plus fréquents par la suite; et
- il devra par ailleurs être conforme aux Lois fiscales en vigueur.

10. Désignation de bénéficiaire

Si votre province ou territoire de résidence l'autorise, vous pouvez désigner, conformément à la présente section, un ou plusieurs bénéficiaires pour recevoir le Régime si vous décédez avant de constituer un Revenu de retraite. Pour être valide, la désignation d'un bénéficiaire peut uniquement être faite, modifiée ou révoquée par un acte écrit dans une forme que nous jugeons raisonnablement acceptable (y compris par un testament ou un codicille), lequel acte doit être conforme à la loi provinciale ou territoriale applicable; de plus, votre désignation doit clairement indiquer le Régime, être signée par vous et nous parvenir à l'adresse indiquée à la section 15 avant qu'un paiement ne soit effectué aux termes de la présente section 10. Si nous recevons plus d'un acte, nous effectuerons le paiement selon l'acte qui porte la date de signature la plus récente, si les exigences précisées à la section 11 sont respectées. Un acte peut être exécutoire aux fins de la présente section même si, comme testament ou codicille, il peut être invalide ou révoqué.

Si vous désignez un seul bénéficiaire, cette personne aura droit au Régime au complet, si elle vous survit et si elle ne renonce pas ou n'est pas réputée, en vertu de toute loi, avoir renoncé au droit de recevoir un paiement du Régime; autrement le Régime sera remis à votre succession. Si vous désignez plus d'un bénéficiaire, le Régime sera partagé également entre vos bénéficiaires désignés qui vous survivent s'ils ne renoncent pas ou ne sont pas réputés, en vertu de toute loi, avoir renoncé au droit de recevoir un paiement du Régime. Si vous désignez plus d'un bénéficiaire, mais qu'un seul vous survit et que cette personne ne renonce pas ou n'est pas réputée, en vertu de toute loi, avoir renoncé au droit de recevoir un paiement du Régime, cette personne recevra le Régime au complet. Si aucun bénéficiaire n'est désigné conformément à la présente section, ou si votre seul bénéficiaire désigné ou tous vos bénéficiaires désignés (selon le cas) ne vous survivent pas ou s'ils renoncent ou sont réputés, en vertu de toute loi, avoir renoncé au droit de recevoir un paiement du Régime, le Produit du régime sera remis à votre Représentant personnel.

11. Distribution après le décès

Si vous décédez avant la constitution d'un Revenu de retraite, nous conserverons les placements du Régime jusqu'à ce que nous ayons reçu les documents suivants :

- une preuve de votre décès jugée satisfaisante pour nous;
- une preuve de l'ayant droit ou des ayants droit au Régime, conformément à la section 10, jugée satisfaisante pour nous. Cette preuve peut inclure des lettres d'homologation ou des documents similaires indiquant que la désignation du bénéficiaire que nous avons reçue conformément à la section 10 n'a pas été modifiée ou révoquée par la suite par testament ou autrement;
- des renoncations et autres documents que nous pourrions raisonnablement exiger;
- des instructions écrites de la personne ou (s'il y en a plus d'une) de toutes les personnes ayant droit au Régime relativement à la vente des placements du Régime et à la distribution du produit en espèces ou (si nous l'autorisons) à la distribution des placements du Régime en nature ou à la distribution d'une combinaison des deux.

Si plus d'une personne a droit au Régime conformément à la section 10, mais que toutes ces personnes ne nous donnent pas conjointement instruction, dans un délai raisonnable après votre décès (tel qu'il est établi par nous à notre seul gré), de vendre les placements du Régime ou de les distribuer en nature et, dans ce dernier cas, ne nous indiquent pas les placements du Régime qui doivent être vendus ou distribués en nature de même que les bénéficiaires de ces distributions, nous pourrions, à notre seul gré, vendre une partie ou l'ensemble des placements du Régime ou n'en vendre aucun, sans vous en aviser, et répartir le produit de la vente ou les placements restants, selon le cas, entre les ayants droit si nous le jugeons approprié. Toutefois, à la date de la distribution, la valeur des placements ou des produits (selon le cas) distribués à chacune de ces personnes devra être égale.

Tous les impôts qui doivent être retenus en vertu de la Loi et tous les frais, coûts et menus frais mentionnés à la section 17 seront déduits de toutes distributions aux termes de la présente section. De plus, nous pourrions retarder la vente des placements du Régime ou la distribution de ces placements ou du produit pendant une période que nous jugerons appropriée, à notre seul gré, si nous croyons qu'il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour effectuer une distribution appropriée du Régime; nous ne serons responsables d'aucune perte résultant de ce délai.

En cas de litige sur la personne qui est légalement autorisée à demander et à accepter le produit ou les placements du Régime après votre décès, nous pourrions nous adresser au tribunal pour obtenir des directives ou vendre tous les placements du Régime et en remettre le produit au tribunal (selon notre choix, à notre seul gré). Dans les deux cas, nous aurons également le droit de recouvrer tous les frais juridiques engagés à cet égard conformément à la section 17 ci-après et nous ne serons responsables d'aucune perte subie avant ou durant la procédure ou en raison de la vente des placements du Régime avant le dépôt du paiement au tribunal.

12. Délégation de fonctions

Indépendamment de toute autre disposition de la présente Déclaration, le Fiduciaire reconnaît qu'il assume la responsabilité finale de l'administration du Régime. Il est toutefois entendu, sans que soit atténuée cette responsabilité, que le Fiduciaire pourra déléguer à des tiers les tâches de bureau, d'administration et de garde des titres, ainsi que d'autres tâches liées au fonctionnement du Régime. Vous autorisez le Fiduciaire à déléguer au Mandataire l'exécution de ces fonctions. Vous acceptez que le Mandataire paie au Fiduciaire des honoraires continus pour qu'il agisse en qualité de Fiduciaire et que le Fiduciaire et le Mandataire puissent se rembourser, à même les actifs du Régime conformément à la section 17, les frais et coûts liés à l'administration du Régime, y compris, dans le cas du Mandataire, à l'exécution des tâches qui lui sont déléguées.

13. Démission du Fiduciaire

Le Fiduciaire pourra démissionner en vous transmettant un préavis d'au moins 90 jours, pour autant que le Mandataire ait nommé un Fiduciaire remplaçant par écrit et que celui-ci ait accepté cette nomination. Au moment de sa démission, le Fiduciaire transférera sans délai à son remplaçant la totalité des livres, registres, placements et autres actifs du Régime.

14. Transferts à d'autres Régimes

Vous pouvez nous donner instruction de transférer à un ou plusieurs REER ou à un régime de pension agréé à votre nom le produit en espèces de la totalité ou d'une partie des placements du Régime ou (si le régime auquel le produit est transféré l'autorise) la totalité ou une partie des placements du Régime. Le transfert doit être effectué conformément à la Loi. De plus, vous devez nous donner un préavis écrit d'au moins 90 jours du transfert (ou selon tout délai plus court que nous pourrions accepter à notre seul gré) et nous remettre tous les autres documents que nous pourrions raisonnablement demander. Si vous demandez un transfert partiel (en espèces ou en nature), mais que nous n'avons pas reçu vos instructions concernant les placements du Régime que nous devons vendre ou transférer ou que nous jugeons (à notre seul gré) que vous n'avez pas clairement précisé les placements devant être vendus ou transférés à cet égard, nous ne procéderons pas au transfert tant que nous n'aurons pas reçu d'instructions claires à cet effet; nous ne serons responsables d'aucune perte résultant de ce délai de traitement, y compris de toute variation de la valeur des placements. Le transfert est subordonné au paiement de tous les frais, coûts et menus frais mentionnés à la section 17 ci-après et à la retenue de tous les impôts applicables.

15. Avis

- Avis de votre part : Tous les avis ou instructions que vous nous donnez doivent être livrés en mains propres ou envoyés par la poste (port payé) au Fiduciaire, à l'adresse c/o Placements CIBC inc./CIBC Securities Inc., P.O. Box 51, Commerce Court Postal Station, Toronto (Ontario) M5L 1A2, ou à toute autre adresse que nous pourrions préciser par écrit de temps à autre. Vous pouvez remettre un avis ou des instructions par télécopieur uniquement si, avant l'envoi de la télécopie, nous avons déclaré ou accepté que l'envoi puisse être fait par télécopieur. Les avis ou instructions seront considérés comme nous ayant été remis le jour ou de leur livraison réelle ou de leur réception par nous.
- Avis à votre attention : Tout avis, relevé ou reçu qui vous est remis par nous ou en notre nom ou qui est remis à votre Conjoint ou à toute autre personne ayant droit de recevoir un tel document aux termes du Régime doit être envoyé par la poste (port payé) à vous personnellement ou à votre Conjoint ou à l'autre personne à l'adresse indiquée dans nos dossiers à l'égard du Régime. S'il est envoyé par la poste, il sera considéré comme ayant été reçu cinq jours après la mise à la poste.
- Avis au Fiduciaire provenant de tiers : Alors que tout avis juridique ou document émis par un tiers relativement au Régime nous sera effectivement remis s'il est remis à l'adresse indiquée à la section 15a) ci-dessus, le service pourra être accepté, à notre gré, à n'importe quel lieu d'affaires du Fiduciaire, du Mandataire ou de toute société affiliée de la Banque CIBC. Si nous ou l'une des sociétés affiliées de la Banque CIBC engageons des frais pour

répondre à l'avis juridique ou au document transmis par un tiers, nous pourrions imputer ces frais au Régime. Nous pourrions (sans en avoir l'obligation) vous aviser de la réception de tout avis juridique ou document avant que nous nous y conformions. Nous ou tout mandataire pourrions vous remettre tout avis juridique ou document en vous l'envoyant par courrier ordinaire conformément à la section 15 b). Tout paiement effectué par nous ou un mandataire à un tiers demandeur en vertu d'une procédure judiciaire, si le paiement est effectué de bonne foi, est une décharge des obligations de fiducie du Fiduciaire et de toutes les obligations du Mandataire à l'égard des Fonds mutuels jusqu'à concurrence du montant versé.

16. Modification de la déclaration de fiducie

Nous pouvons modifier la présente Déclaration, à notre gré et en tout temps, moyennant un préavis écrit, qui pourrait figurer sur un relevé ou une autre communication écrite à votre intention ou être annexé à ces documents ou qui pourrait vous être envoyé sous forme d'avis distinct. Les modifications prendront effet à la date indiquée dans l'avis; si aucune date n'est indiquée, les modifications prennent effet immédiatement. Aucune modification ne pourra rendre le Régime inadmissible à titre de REER en vertu des Lois fiscales.

17. Frais, coûts et menus frais

- Nous sommes autorisés à recevoir et à imputer à votre Compte du Régime les frais établis de temps à autre pour le Régime. Si des frais relatifs au Régime sont augmentés ou ajoutés, le Mandataire vous fera parvenir un avis de la modification au moins 60 jours avant son entrée en vigueur.
- Nous sommes autorisés à recevoir et à imputer au Compte du Régime les coûts et menus frais que nous engageons, y compris les impôts ou les pénalités payables relativement aux services que nous fournissons dans le cadre du Régime. Sans restreindre la portée générale de la phrase précédente, nous avons spécifiquement le droit de recouvrer les frais juridiques et menus frais que nous engageons relativement à un litige résultant de toute désignation d'un bénéficiaire que vous avez faite sur un document du Régime ou autrement ou de toute demande d'un tiers à l'égard de votre Régime. Tous les montants ainsi payables seront déduits des Actifs du Régime, à moins que vous ne preniez d'autres dispositions avec nous.
- Si le solde en espèces du Compte du Régime n'est pas suffisant pour couvrir ces frais, coûts et menus frais, nous pourrions, sans vous en aviser, vendre des placements du Régime, à notre seul gré, et affecter le produit de la vente au paiement de ces frais, coûts et menus frais. Nous ne sommes responsables d'aucune perte résultant de ce qui précède.

18. Cotisations excédentaires

Si vous ou votre Conjoint (selon celui des deux qui verse les Cotisations au Régime) nous donnez instruction par écrit de le faire, nous rembourserons au cotisant un montant que nous prélèverons des actifs du Régime, afin de réduire l'impôt autrement exigible en vertu de la partie X.1 de la Loi. Vous devez nous indiquer les placements du Régime que nous devons vendre. Autrement, nous déterminerons à notre seul gré les placements du Régime à vendre et ne serons responsables d'aucune perte résultant de cette vente. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'établissement du montant de ce remboursement.

19. Aucun avantage supplémentaire

Aucun avantage subordonné à l'existence du Régime ne peut vous être accordé ni à aucune personne avec qui vous avez un lien de dépendance, à l'exception des avantages permis de temps à autre par la Loi.

20. Pas d'hypothèque

Les biens détenus dans le Régime ne peuvent être hypothéqués, ni cédés de toute autre façon en garantie d'un prêt ou à toute fin autre que celle de vous constituer un Revenu de retraite, conformément aux modalités du Régime.

21. Droits de vote

Vous avez le droit d'exercer les droits de vote rattachés aux placements détenus dans le Régime. À cette fin, vous êtes désigné comme notre mandataire et fondé de pouvoir pour la signature et la remise de procurations ou d'autres documents que nous vous enverrons par la poste conformément aux lois en vigueur.

22. Indemnisation et renonciation

Vous, tout bénéficiaire qui reçoit les placements ou le produit du Régime aux termes de la section 11 et vos Représentants personnels convenez de nous indemniser et de nous décharger de toute responsabilité et d'indemniser et de décharger de toute responsabilité nos employés, prête-noms, mandataires et correspondants à l'égard de la totalité des impôts (y compris les impôts devant être retenus, en vertu des lois fiscales, sur les retraits du Régime et les pénalités ou intérêts imposés à l'égard de ces impôts), évaluations, frais, obligations, réclamations et demandes découlant du versement de Cotisations, de l'acquisition, de la conservation ou de la vente de placements du Régime ou de l'accomplissement d'un acte aux termes de la présente Déclaration, sauf par suite de notre ou de leur négligence grave ou inconduite délibérée. Nous, nos employés, prête-noms, mandataires ou correspondants, ne sommes pas responsables des pertes subies par le Régime, ou par vous ou un bénéficiaire du Régime à la suite de l'acquisition, de la vente ou de la conservation d'un placement du Régime.

23. Lois applicables

La présente Déclaration est régie et doit être interprétée conformément aux lois de la province ou du territoire canadien où vous résidez. Si vous ne résidez pas au Canada, les lois de la province ou du territoire où le compte du Régime est administré s'appliquent. Les titres de rubrique figurant dans la présente Déclaration ne visent qu'à en faciliter la consultation. Si la présente Déclaration renvoie à une disposition de la Loi dont le numéro de référence a changé à la suite d'une modification législative, le renvoi est réputé désigner la disposition portant le nouveau numéro.

24. REER immobilisé ou compte de retraite immobilisé

Si le Régime est un régime immobilisé, un compte de retraite immobilisé ou tout autre type de Régime régi en vertu de la Loi fédérale sur les pensions en plus des Lois fiscales, vous devez signer une convention de modification (la « Convention de modification ») au moment de signer la Demande. La Convention de modification contient des dispositions exigées par la loi sur les pensions applicable. Certaines modalités de la Convention de modification ont préséance sur des modalités de la présente Déclaration (par exemple, certaines restrictions s'appliquent aux retraits du Régime), mais uniquement dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la Loi. En vue d'obtenir la renonciation ou le consentement du conjoint ou de déterminer son droit à des prestations de décès en vertu de la loi sur les pensions, les termes « conjoint », « conjoint de fait » ou autres termes similaires ont le sens qui leur est attribué en vertu de la loi sur les pensions applicable. Il est entendu qu'en tout temps, en cas de conflit entre les lois sur les pensions et la Loi, nous ne contreviendrons pas à la Loi ni ne ferons quoi que ce soit qui pourrait entraîner une obligation fiscale pour nous.

Déclaration de fiducie – Fonds de revenu de retraite

1. Établissement du Fonds

La Compagnie Trust CIBC, une société de fiducie constituée en vertu des lois du Canada (le « Fiduciaire »), convient d'agir en qualité de fiduciaire du Fonds de revenu de retraite – Fonds mutuels CIBC (le « Fonds ») établi par le demandeur désigné sur la Demande de fonds (la « Demande ») conformément aux modalités suivantes.

2. Définitions

Dans la présente Déclaration de fiducie :

Actifs du fonds désigne tous les placements et autres biens détenus dans ce Fonds;

Banque CIBC désigne la Banque Canadienne Impériale de Commerce;

Bénéficiaire a le sens qui lui est attribué à la section 9 ci-après;

Conjoint inclut un « conjoint de fait », tel qu'il est défini dans la Loi, et peut inclure un « conjoint en union civile », tel qu'il est défini dans la Loi du Québec; toutefois, « conjoint » n'inclut pas une personne qui n'est pas reconnue comme un époux ou conjoint de fait dans les dispositions de la Loi en matière de FERR;

Déclaration désigne la présente Déclaration de fiducie relative au Fonds de revenu de retraite – Fonds mutuels;

FERR désigne un fonds enregistré de revenu de retraite, selon la définition de la Loi;

Loi désigne la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), telle qu'elle est modifiée de temps à autre;

Lois fiscales désigne la Loi et, si votre Demande indique que vous résidez au Canada, toute loi fiscale applicable dans votre province ou territoire de résidence indiqué dans votre Demande;

Mandataire désigne Placements CIBC inc. et/ou la Banque CIBC;

Nous, notre et **nos** désignent le Fiduciaire et/ou le Mandataire, selon le contexte;

Produit a le sens qui lui est attribué à la section 10;

REER désigne un régime enregistré d'épargne-retraite, selon la définition de la Loi;

Rentier désigne le demandeur désigné dans la Demande et, après le décès du demandeur, tout Rentier successeur (tel qu'il est défini à la section 9 ci-après);

Représentant personnel désigne un liquidateur, un administrateur, qu'un testament soit ou non annexé, ou un fiduciaire de la succession;

Revenu de retraite a le sens qui lui est attribué dans la Loi;

Vous, votre et **vos** désignent la personne qui a signé la Demande, qui est le propriétaire du Fonds et qui est désignée dans la Demande comme étant le « rentier » du Fonds et, après votre décès, désignent votre Conjoint si celui-ci devient le rentier successeur du Fonds, tel qu'il est décrit à la section 8 ci-après.

3. Enregistrement

Nous demanderons l'enregistrement du Fonds conformément aux Lois fiscales. L'objet du Fonds est de vous procurer un Revenu de retraite conformément à la Loi.

4. Rentier et Compte du Fonds

Nous tiendrons en votre nom un compte pour toutes les sommes et tous les placements détenus dans le Fonds et pour tous les intérêts portés au crédit du Fonds (désignés collectivement le « Compte du Fonds »). Nous vous enverrons un relevé de Compte du Fonds au moins une fois par année. Nous préparerons ces relevés et déposerons les rapports qui peuvent être exigés de temps à autre par les Lois fiscales.

5. Transfert de biens dans le Fonds

Nous acceptons les transferts d'espèces et (s'ils sont des placements autorisés aux termes de la section 7) de placements dans le Fonds. Chaque transfert doit provenir :

- a) pour un REER : d'un REER enregistré à votre nom;
- b) pour un autre FERR : d'un FERR enregistré à votre nom;
- c) pour un transfert à la suite d'une rupture de mariage : d'un FERR ou d'un REER appartenant à votre Conjoint ou ancien Conjoint à la suite d'un arrêt, d'un jugement ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent, ou aux termes d'une convention de séparation écrite relative au partage des biens entre vous et votre Conjoint ou ancien Conjoint dans le cadre d'un règlement de droits découlant de votre mariage ou union de fait, ou de la dissolution de ce mariage ou de cette union de fait;
- d) pour un transfert d'un régime de pension : d'un régime de pension agréé dont vous êtes membre (au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt), d'un régime de pension agréé conformément au paragraphe 147.3(5) ou (7) de la Loi ou d'un régime de pension provincial dans les circonstances auxquelles le paragraphe 146(21) de la Loi s'applique;
- e) pour tous les autres transferts : de vous s'il s'agit seulement d'une somme décrite au sous-alinéa 60(1)(v) de la Loi de l'impôt (qui permet le transfert entrant du remboursement de primes aux termes de REER, de paiements reliés à la conversion d'une rente et de montants excédentaires aux termes d'un FERR) ou de placements autorisés aux termes de la section 7 provenant d'autres sources permises de temps à autre par les Lois fiscales.

Les Actifs du fonds seront détenus en fiducie par le Fiduciaire.

6. Transferts minimums dans le Fonds

Nous pouvons déterminer un montant minimum requis pour les transferts dans le Fonds. Nous pouvons modifier ce montant en tout temps.

7. Placements

Vous pouvez investir les espèces et placements transférés dans le Fonds, les gains sur les placements dans le Fonds et le produit net de la vente de placements du Fonds dans des parts de Fonds mutuels CIBC (les « Fonds mutuels ») ou dans d'autres options de placement que le Mandataire peut autoriser de temps à autre pour le Fonds. Les espèces transférées dans le Fonds seront investies dans le Fonds marché monétaire CIBC en l'absence d'instructions de placement satisfaisantes ou complètes de votre part jusqu'à ce que le Mandataire ait reçu vos instructions claires et complètes. À moins d'avis contraire de votre part, le revenu dégagé par un Fonds mutuel sera automatiquement réinvesti sans frais dans des parts additionnelles du même Fonds mutuel. Indépendamment de toute autre disposition de la présente Déclaration, nous pouvons conserver en espèces une partie d'un transfert en espèces entrant si, à notre seul gré, nous le jugeons opportun pour le paiement des frais précisés à la section 16 ci-après. Vous pouvez autoriser un mandataire à nous donner des instructions de placement en

nous remettant, dans une forme que nous jugeons acceptable, une procuration que vous avez dûment signée. Vous nous dégagez de toute responsabilité à l'égard de toute réclamation ou obligation pour avoir donné suite aux instructions de votre mandataire.

8. Paiements

Chaque année civile (l'« Année »), nous vous verserons des paiements provenant du Fonds comme suit :

- a) Montant minimum : Durant l'Année d'établissement du Fonds, vous n'êtes pas tenu de recevoir des paiements si vous ne le voulez pas. Chaque Année suivante, la Loi exige que vous receviez des paiements correspondant au moins au « Montant minimum » selon la Loi. Le Montant minimum varie chaque Année en fonction de l'Année d'établissement du Fonds et de votre âge (ou de l'âge de votre Conjoint si vous avez décidé, avant le premier paiement tiré du Fonds, que les paiements seraient calculés en fonction de l'âge de votre Conjoint). La valeur des Actifs du fonds correspond, aux fins du calcul du Montant minimum, à la valeur marchande au début de l'Année et, à toutes autres fins, à la valeur marchande que nous déterminons de temps à autre à notre seul gré.
- b) Paiements excédentaires : Au lieu de recevoir le Montant minimum chaque Année, vous pouvez nous demander des paiements supérieurs au Montant minimum en nous donnant des directives sous une forme que nous jugeons acceptable. L'impôt sera retenu sur les paiements supérieurs au Montant minimum, tel qu'il est exigé par les Lois fiscales.

Sous réserve des Lois fiscales, vos paiements correspondront aux montants et vous seront versés aux dates que vous nous indiquerez dans un avis écrit, qui devra nous être fourni dans une forme que nous jugeons acceptable. Le paiement final tiré de ce Fonds sera équivalent à la valeur des Actifs du fonds au moment du paiement (moins tous les frais, coûts et menus frais payables aux termes de la section 16 et tous les impôts devant être retenus).

Vous devez préciser les placements du Fonds desquels vous voulez prélever les paiements. Si vous omettez de nous les préciser, si vos instructions ne sont pas claires ou si les placements que vous avez indiqués ne sont plus détenus dans votre Fonds à la date d'un paiement prévu, pour quelque raison que ce soit (y compris parce que les placements du Fonds ont été épuisés par les paiements effectués à même le Fonds) :

- a) Pour les paiements minimums, nous pourrions, sans vous en aviser, vendre des placements du Fonds, que nous déterminerons à notre seul gré, et appliquer le produit de la vente aux paiements; nous ne serons responsables d'aucune perte résultant d'une telle vente.
- b) Pour les paiements excédentaires, nous n'effectuerons pas d'autres paiements excédentaires tant que nous n'aurons pas reçu de votre part des instructions claires quant aux placements du Fonds que nous devons utiliser pour financer les paiements. Nous ne serons responsables d'aucune perte résultant de tout délai de paiement.

9. Désignation d'un Rentier successeur ou d'un Bénéficiaire

Là où la loi provinciale ou territoriale applicable le permet, vous pouvez désigner votre Conjoint comme Rentier successeur ou vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes (y compris votre Conjoint, si vous le désirez) pour recevoir un montant ou des montants du Fonds après votre décès. Vous ne pouvez faire les deux (à moins de n'avoir désigné votre Conjoint comme Rentier successeur ou comme Bénéficiaire et que cette personne décède ou n'est plus votre Conjoint, auquel cas vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires conformément à la présente section ou, à titre subsidiaire et s'il y a lieu, désigner votre nouveau Conjoint comme Rentier successeur conformément à la présente section).

- a) Rentier successeur : Vous pouvez désigner votre Conjoint comme « Rentier successeur », ce qui signifie qu'il recevra les paiements FERR aux termes de la section 8 (compte tenu de tous les changements nécessaires selon la situation) après votre décès, si votre Conjoint vous survit et est toujours votre Conjoint au moment de votre décès. Si votre Conjoint ne vous survit pas ou si la personne que vous avez désignée comme Rentier successeur vous survit, mais n'est plus votre Conjoint au moment de votre décès, le Fonds sera remis à votre succession à moins que vous n'ayez désigné un Bénéficiaire aux termes de la présente section 9. Si vous ne désignez pas de Rentier successeur, nous pourrions accepter d'effectuer les paiements à votre Conjoint après votre décès si votre Représentant personnel en fait la demande. Vous pouvez désigner votre Conjoint comme Rentier successeur, que vous soyez le Rentier original ou le Rentier successeur de ce Fonds.
- b) Bénéficiaire désigné : Par ailleurs, vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires (le « Bénéficiaire ») pour recevoir les Actifs du fonds conformément à la section 10. Vous pouvez désigner un bénéficiaire que vous soyez le Rentier original ou le Rentier successeur de ce Fonds.

Pour être valide, la désignation d'un Rentier successeur ou d'un Bénéficiaire peut uniquement être faite, modifiée ou révoquée par un acte écrit dans une forme que nous jugeons raisonnablement acceptable (y compris par un testament ou un codicile), lequel acte doit être conforme à la loi provinciale ou territoriale applicable; de plus, votre désignation doit clairement indiquer le Fonds, être signée par vous et nous parvenir à l'adresse indiquée à la section 14 avant qu'un paiement ne soit effectué aux termes de la présente section 9. Si nous recevons plus d'une désignation, nous effectuerons le paiement selon l'acte qui porte la date de signature la plus récente, si les exigences précisées à la section 10 sont respectées. Un acte peut être exécutoire aux fins de la présente section même si, comme testament ou codicile, il peut être invalide ou révoqué.

Si vous désignez un seul Bénéficiaire, cette personne aura droit au Fonds au complet, si elle ne renonce pas ou n'est pas réputée, en vertu de toute loi, avoir renoncé au droit de recevoir un paiement du Fonds. Si vous désignez plus d'un Bénéficiaire, le Fonds sera partagé également entre vos Bénéficiaires désignés qui vous survivent s'ils ne renoncent pas ou ne sont pas réputés, en vertu de toute loi, avoir renoncé au droit de recevoir un paiement du Fonds. Si vous désignez plus d'un Bénéficiaire, mais qu'un seul

vous survit et que cette personne ne renonce pas ou n'est pas réputée, en vertu de toute loi, avoir renoncé au droit de recevoir un paiement du Fonds, cette personne recevra le Fonds au complet. Si aucun Bénéficiaire n'est désigné conformément à la présente section, ou si votre seul Bénéficiaire désigné ou tous vos Bénéficiaires désignés (selon le cas) ne vous survivent pas ou s'ils renoncent ou sont réputés, en vertu de toute loi, avoir renoncé au droit de recevoir un paiement du Fonds, le Fonds sera remis à votre Représentant personnel.

10. Décès du Rentier

Advenant votre décès, nous maintiendrons le Fonds investi jusqu'à ce que nous ayons reçu les documents suivants :

- une preuve de votre décès jugée satisfaisante pour nous;
- une preuve de l'ayant droit ou des ayants droit au Fonds, conformément à la section 9, jugée satisfaisante pour nous. Cette preuve peut inclure des lettres d'homologation ou documents similaires indiquant que la désignation du Rentier successeur ou du Bénéficiaire que nous avons reçue conformément à la section 9 n'a pas été modifiée ou révoquée par la suite par testament ou autrement;
- des renonciations et autres documents que nous pourrions raisonnablement exiger;
- si vous n'avez pas désigné de Rentier successeur, mais désigné une ou plusieurs personnes comme Bénéficiaires, des instructions écrites du Bénéficiaire ou (s'il y en a plus d'un) de tous les Bénéficiaires relativement à la vente des placements du Fonds et de la distribution du produit en espèces, à la distribution des placements du Fonds en nature ou à la distribution d'une combinaison des deux.

Si plus d'un Bénéficiaire a droit au Fonds conformément à la section 9, mais que tous ces Bénéficiaires ne nous donnent pas conjointement instruction, dans un délai raisonnable après votre décès (tel qu'il est établi par nous à notre seul gré), de vendre les placements du Fonds ou de les distribuer en nature et, dans ce dernier cas, ne nous indiquent pas quels placements du Fonds doivent être vendus ou distribués en nature de même que les bénéficiaires de ces distributions, nous pourrions, à notre seul gré, vendre une partie ou l'ensemble des placements du Fonds ou n'en vendre aucun sans préavis et répartir le produit de la vente ou les placements restants, selon le cas, entre les Bénéficiaires si nous le jugeons approprié. Toutefois, à la date de la distribution, la valeur des placements ou des produits (selon le cas) distribués à chacun de ces bénéficiaires devra être égale.

Tous les impôts qui doivent être retenus en vertu de la Loi et tous les frais, coûts et menus frais mentionnés à la section 16 seront déduits de tous les paiements ou autres distributions aux termes de la présente section. De plus, nous pourrions retarder (le cas échéant) les paiements au Rentier successeur ou la vente des placements du Fonds pendant une période que nous jugerons appropriée, à notre seul gré, si nous croyons qu'il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour effectuer une distribution appropriée du Fonds; nous ne serons responsables d'aucune perte résultant de ce délai.

En cas de litige sur la personne qui est légalement autorisée à demander et à accepter les paiements du Fonds, le produit ou les placements après votre décès, nous pourrions nous adresser au tribunal pour obtenir des directives ou vendre tous les placements du Fonds sans préavis et en remettre le produit au tribunal (selon notre choix, à notre seul gré). Dans les deux cas, nous aurons également le droit de recouvrer tous les frais juridiques engagés à cet égard conformément à la section 16 ci-après et nous ne serons responsables d'aucune perte subie avant ou durant la procédure ou en raison de la vente des placements du Fonds avant le dépôt du paiement au tribunal.

11. Délégation de fonctions

Indépendamment de toute autre disposition de la présente Déclaration, le Fiduciaire reconnaît qu'il assume la responsabilité finale de l'administration du Fonds. Il est toutefois entendu, sans que soit atténuée cette responsabilité, que le Fiduciaire pourra déléguer à des tiers les tâches de bureau, d'administration et de garde des titres, ainsi que d'autres tâches liées au fonctionnement du Fonds. Vous autorisez le Fiduciaire à déléguer au Mandataire l'exécution de ces fonctions. Vous acceptez que le Mandataire paie au Fiduciaire des honoraires continus pour qu'il agisse en qualité de Fiduciaire et que le Fiduciaire et le Mandataire puissent se rembourser, à même les Actifs du Fonds conformément à la section 16, les frais et coûts liés à l'administration du Fonds, y compris, dans le cas du Mandataire, à l'exécution des tâches qui lui sont déléguées.

12. Démission du Fiduciaire

Le Fiduciaire pourra démissionner en vous transmettant un préavis d'au moins 90 jours, pour autant que le Mandataire ait nommé un fiduciaire remplaçant par écrit et que celui-ci ait accepté cette nomination. Au moment de sa démission, le Fiduciaire transférera sans délai à son remplaçant la totalité des livres, registres et biens du Fonds.

13. Transferts sortants du Fonds

Vous pouvez nous donner instruction de transférer la totalité ou une partie des placements ou du produit du Fonds (sauf toute partie que la Loi nous oblige à conserver afin de vous assurer le paiement du Montant minimum durant l'Année du transfert) de même que tous les renseignements nécessaires au maintien du Fonds, le cas échéant. Vous devrez, à cet effet, nous donner un préavis écrit d'au moins 90 jours du transfert (ou selon tout délai plus court que nous pourrions accepter à notre seul gré) et nous remettre tous les autres documents que nous pourrions raisonnablement demander. Le transfert devra être effectué de la manière et à la personne précisées dans votre avis, pour autant que le transfert soit conforme à la Loi, y compris l'alinéa 146.3(2)(e) et le paragraphe 146.3(14) de la Loi et à toute autre loi provinciale applicable (y compris toute loi fiscale provinciale et toutes lois sur les pensions applicables). Si vous demandez un transfert partiel (en espèces ou en nature), mais que nous jugeons (à notre seul gré) que vous n'avez pas clairement précisé les placements devant être vendus ou transférés à cet égard, nous ne procéderons pas au transfert tant que nous n'aurons pas reçu d'instructions claires à cet effet; nous ne serons responsables d'aucune perte résultant de ce délai de traitement, y compris de toute variation de la valeur des placements. Le transfert est subordonné au paiement de tous les frais, coûts et menus frais mentionnés à la section 16 ci-après et à la retenue de tous les impôts applicables.

14. Avis

- Avis de votre part : Tous les avis ou instructions que vous nous donnez doivent être livrés en mains propres ou envoyés par la poste (port payé) au Fiduciaire, à l'adresse

c/o Placements CIBC inc./CIBC Securities Inc., P.O. Box 51, Commerce Court Postal Station, Toronto (Ontario) M5L 1A2, ou à toute autre adresse que nous pourrions préciser par écrit de temps à autre. Vous pouvez remettre un avis ou des instructions par télécopieur uniquement si, avant l'envoi de la télécopie, nous avons déclaré ou accepté que l'envoi puisse être fait par télécopieur. Les avis ou instructions seront considérés comme nous ayant été remis le jour ou de leur livraison réelle ou de leur réception par nous.

- Avis à votre attention : Tout avis, relevé ou reçu qui vous est remis par nous ou en notre nom ou qui est remis à toute autre personne ayant droit de recevoir un tel document aux termes de la Déclaration doit être transmis par écrit et livré en mains propres ou envoyé par la poste (port payé) à vous personnellement ou à l'autre personne à l'adresse indiquée dans nos dossiers à l'égard du Fonds. S'il est envoyé par la poste, il sera considéré comme ayant été reçu cinq jours après la mise à la poste.
- Avis au Fiduciaire provenant de tiers : Alors que tout avis juridique ou document émis par un tiers relativement au Fonds nous sera effectivement remis s'il est remis à l'adresse indiquée à la section 14a) ci-dessus, le service pourra être accepté, à notre gré, à n'importe quel lieu d'affaires du Fiduciaire, du Mandataire ou de toute société affiliée de la Banque CIBC. Si nous ou l'une des sociétés affiliées de la Banque CIBC engageons des frais pour répondre à l'avis juridique ou au document transmis par un tiers, nous pourrions imputer ces frais au Fonds. Nous ou le Mandataire pourrions (sans en avoir l'obligation) vous aviser de la réception de tout avis juridique ou document avant que nous ou le Mandataire ne nous y conformions. Nous ou tout Mandataire pourrions vous remettre tout avis juridique ou document en vous l'envoyant par courrier ordinaire conformément à la section 14 b). Tout paiement effectué par nous ou un Mandataire à un tiers demandeur en vertu d'une procédure judiciaire, si le paiement est effectué de bonne foi, est une décharge des obligations de fiducie du Fiduciaire et de toutes les obligations du Mandataire à l'égard des Fonds mutuels jusqu'à concurrence du montant versé.

15. Modifications

Nous pouvons modifier la présente Déclaration, à notre gré et en tout temps, moyennant un préavis écrit, qui pourrait figurer sur un relevé ou une autre communication écrite à votre intention ou être annexé à ces documents ou qui pourrait vous être envoyé sous forme d'avis distinct. Les modifications prendront effet à la date indiquée dans l'avis; si aucune date n'est indiquée, les modifications prennent effet immédiatement. Aucune modification ne pourra rendre le Fonds inadmissible à titre de FERR en vertu des Lois fiscales.

16. Frais, coûts et menus frais

- Nous sommes autorisés à recevoir et à imputer au Compte du Fonds les frais établis de temps à autre pour le Fonds. Si des frais relatifs au Fonds sont augmentés ou ajoutés, le Mandataire vous fera parvenir un avis de la modification au moins 60 jours avant son entrée en vigueur.
- Nous sommes autorisés à recevoir et à imputer au Compte du Fonds les coûts et menus frais que nous engageons, y compris les impôts ou les pénalités payables relativement aux services que nous fournissons dans le cadre du Fonds. Sans restreindre la portée générale de la phrase précédente, nous avons spécifiquement le droit de recouvrer les frais juridiques et menus frais que nous engageons relativement à un litige résultant de toute désignation d'un Rentier successeur ou d'un Bénéficiaire que vous avez faite sur un document du Fonds ou de toute demande d'un tiers à l'égard du Fonds. Tous les montants ainsi payables seront déduits des Actifs du Fonds, à moins que vous ne preniez d'autres dispositions avec nous.
- Si le solde en espèces du Compte du Fonds n'est pas suffisant pour couvrir ces frais, coûts et menus frais, nous pourrions, sans vous en aviser, vendre des placements au prix que nous fixerons, à notre seul gré, et affecter le produit de la vente au paiement de ces frais, coûts et menus frais. Nous ne sommes responsables d'aucune perte découlant de la vente.

17. Aucun droit de cession

Aucun paiement en provenance du Fonds ne peut être cédé en totalité ou en partie.

18. Aucun avantage supplémentaire

Aucun avantage ou prêt subordonné à l'existence du Fonds ne peut vous être accordé ni à aucune personne avec qui vous avez un lien de dépendance, à l'exception des avantages permis de temps à autre par les Lois fiscales.

19. Indemnisation et renonciation

Vous, tout bénéficiaire qui reçoit les placements ou le produit du Régime aux termes de la section 10 et vos Représentants personnels convenez de nous indemniser et de nous dégager de toute responsabilité et d'indemniser et de dégager de toute responsabilité nos employés, prête-noms, mandataires et correspondants à l'égard de la totalité des impôts (y compris les impôts devant être retenus, en vertu des lois fiscales, sur les retraits du Régime et les pénalités ou intérêts imposés à l'égard de ces impôts), évaluations, frais, obligations, réclamations et demandes découlant du versement de Cotisations, de l'acquisition, de la conservation ou de la vente de placements du Régime ou de l'accomplissement d'un acte aux termes de la présente Déclaration, sauf par suite de notre ou de leur négligence grave ou inconduite délibérée. Nous, nos employés, prête-noms, mandataires ou correspondants, ne sommes pas responsables des pertes subies par le Régime, ou par vous ou un bénéficiaire du Régime à la suite de l'acquisition, de la vente ou de la conservation d'un placement du Régime.

20. Lois applicables

La présente Déclaration est régie et doit être interprétée conformément aux lois de la province ou du territoire canadien où vous résidez. Si vous ne résidez pas au Canada, les lois de la province ou du territoire où le Compte du Fonds est administré s'appliquent. Les titres de rubrique figurant dans la présente Déclaration ne visent qu'à en faciliter la consultation. Si la présente Déclaration renvoie à une disposition de la Loi dont le numéro de référence a changé à la suite d'une modification législative, le renvoi est réputé désigner la disposition portant le nouveau numéro.